

次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

ア. 電磁的記録を保管する者その他の電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要とする電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえる場合、裁判官の発する令状に、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者の記載がなされる必要がある。

イ. 差し押さえるべき物が電子計算機である場合、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、当該電子計算機で作成若しくは変更した電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去することができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえるときには、裁判官の発する令状に、差し押さえるべき物の記載とは別に、その複写すべきものの範囲の記載がなされる必要はない。

ウ. 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判官の発する令状により差押えを実施する者は、その差押えに代えて、差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえる権限を有する。

エ. 差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、裁判官の発する令状により搜索又は差押えを実施する者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。

オ. 裁判官の発する令状により、電磁的記録を保管する者その他の電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要とする電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえる場合、被疑者又は弁護人は、その実施に立ち会う権利を有する。

1. ア ウ 2. ア オ 3. イ エ 4. イ オ 5. ウ エ

ア 正しい ★

219条1項。裁判官の発する令状により、記録命令付差押え（218条1項）をする場合、「令状には……記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者……を記載」しなければならない。コンピューター・システムの複雑化に伴い、電磁的記録の記録操作も、捜査機関が自ら行うより、システムの管理者に行わせた方が効率的であると考えられる。そこで、電磁的記録物の差押えについては、一定の電磁的記録をシステムの管理者に出力させて、その記録媒体を捜査機関が差し押さえることを内容とする記録命令付差押えという新たな制度が、2011年の改正により設けられた。

イ 誤っている

219条2項。218条2項に基づく差押えの場合には、裁判官の発する令状に、219条1項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線に接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。その趣旨は、一般的探索的な捜索・差押えを防止し、明確な限界を設ける点にある。

ウ 正しい

222条1項本文、110条の2第2号。差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状の執行をする者は、その差押えに代えて、差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえることができる。電磁的記録物には膨大なデータが記録されていることが多く、その差押えにより第三者の無関係なデータが差し押さえられる可能性がある。そこで、電磁的記録物に対する捜索差押許可状が発付されている場合に、特定の情報のみを収集するという差押えの執行方法を認めることにした。

エ 正しい

222条1項本文、111条の2前段。差し押さえるべき物が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、差押状又は捜索状の執行をする者は、処分を受ける者に対し、電子計算機の捜査その他の必要な協力を求めることができる。コンピューター・システムの複雑化に伴い、捜査機関があらゆる面で捜索差押許可状の自力執行をするとなると、その執行が困難となるおそれがある。また、処分を受ける者の利益の保護の点からも適切ではない。そこで、111条の2が新たに設けられた。

オ 誤っている

222条1項参照。検察官、被告人又は弁護人は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状の執行に立ち会うことができる（113条1項本文）。趣旨は、現行刑法は当事者主義を採用しているところ、当事者主義の趣旨に従って、差押状又は捜索状の執行における、検察官、被告人及び弁護人の立会権を保障するとともに、その立会いにより、執行の公正を確保しようとする点にある。これに対し、司法警察職員等の捜査機関による捜索差押許可状に基づく記録命令付差押えについて、222条1項は113条を準用していないため、被疑者又は弁護人は、記録命令付差押えに関する権利を有しない。

以上により、誤っている記述はイとオであり、したがって、正解は肢4となる。